

La gouvernance du risque

Fondements de la gestion des risques — Chapitre 3

Jaouad Madkour

Section 1

Objectifs du chapitre

- Expliquer les évolutions réglementaires et de gouvernance issues de la crise 2007-2009
- Évaluer la relation entre appétit au risque, stratégie d'entreprise et incitations
- Illustrer l'interdépendance des unités fonctionnelles dans la gestion du risque
- Décrire les meilleures pratiques de gouvernance du risque
- Évaluer le rôle du comité d'audit et du conseil d'administration

Qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise ?

- La façon dont les entreprises sont dirigées : rôles et responsabilités des actionnaires, du conseil, de la direction
- Vague de scandales au début des années 2000 : Enron (2001), WorldCom, Global Crossing (2002), Parmalat (2003)
- États-Unis : réponse législative — le **Sarbanes-Oxley Act (SOX)**, 2002-2003
- Europe : approche volontaire, principe du « *comply-or-explain* »

Section 2

De la crise à la réforme

La crise financière 2007-2009 : un échec de gouvernance

- Marché immobilier en retournement, prêts hypothécaires accordés trop facilement
- Titres adossés à des actifs complexes mal évalués par les émetteurs et les agences de notation
- La gestion du risque a été marginalisée dans de nombreuses institutions durant les années de boom
- Crise systémique et mondiale, née d'une défaillance de prêt hypothécaire américain

Sarbanes-Oxley (SOX), en vigueur depuis juillet 2003

- Les dirigeants (CEO, CFO) doivent certifier l'exactitude des rapports déposés auprès de la SEC
- Responsabilité sur la conception et le maintien des contrôles internes
- Obligation de divulguer toute déficience significative des contrôles internes
- Les membres du comité d'audit doivent être nommés et compétents en comptabilité et audit interne

- **Priorité des parties prenantes** : déposants et créanciers ont un intérêt différent des actionnaires
- **Composition du conseil** : équilibre indépendance / expertise sectorielle
- **Supervision du risque par le conseil** : lien direct avec le CRO
- **Appétit au risque** : formalisé, approuvé par le conseil
- **Rémunération** : plafonnement des bonus, paiements différés, clauses de restitution (*clawback*)

Section 3

La réponse réglementaire post-crise

- **Bâle I (1988)** : approche pondérée par le risque, capital minimum à 8 % des actifs pondérés
- **Bâle II (2006)** : intègre l'activité de trading, capital pour le risque opérationnel
- **Bâle III (en cours)** : ratio de levier de 3 %, capital de meilleure qualité, ratios de liquidité (LCR, NSFR), volet macroprudentiel (5 éléments) — réponse directe à la crise

Dodd-Frank Act (2010, États-Unis)

- Renforcement du rôle de la Fed sur le risque systémique (institutions « SIFI »)
- Fin du « *too big to fail* » — autorité de liquidation ordonnée
- Testament vivant (*living will*) exigé pour les grandes institutions
- Transparence accrue du marché des dérivés
- **Règle Volcker** : interdiction du trading pour compte propre
- Nouveau régime de stress-testing (DFAST, CCAR)

Principes de gouvernance d'entreprise pour les banques (Comité de Bâle, 2015)

- Responsabilité globale du conseil ; qualification et composition du conseil
- Fonction de gestion du risque indépendante, sous la direction d'un **Chief Risk Officer (CRO)**
- Identification, surveillance et contrôle du risque à l'échelle de la banque
- Communication du risque, conformité, audit interne, rémunération, transparence

Section 4

L'infrastructure de la gouvernance du risque

- Protéger les intérêts des actionnaires — et de plus en plus, de l'ensemble des parties prenantes
- Comprendre le type et l'ampleur des risques assumés par la direction
- Traiter les conflits d'intérêt entre direction et actionnaires (**risque d'agence**)
- Exemple : la faillite de MF Global (2011) — indépendance du conseil compromise, pertes sur dette souveraine européenne malgré les alertes du CRO

Quatre choix fondamentaux du conseil en matière de risque

- ① Entreprendre ou non une activité donnée
- ② Transférer ou non un risque à un tiers
- ③ Atténuer préventivement un risque par des actions correctrices
- ④ Assumer ou non un risque, en toute connaissance des implications

L'énoncé d'appétit au risque (RAS)

- Selon le Financial Stability Board : « une articulation écrite du niveau et des types de risque qu'une firme acceptera ou évitera pour atteindre ses objectifs d'affaires »
- Doit être lié aux plans stratégiques, de capital et de rémunération de l'institution
- Doit couvrir les risques difficiles à quantifier (réputation, conduite, blanchiment)

- Le **comité d'audit** vérifie l'exactitude des rapports financiers et la conformité aux meilleures pratiques
- Le **comité des risques** fixe l'appétit au risque et supervise indépendamment la gouvernance de tous les risques matériels
- Les deux comités doivent rester distincts : compétences différentes requises

Le rôle du Chief Risk Officer (CRO)

- Responsable de la conception du programme de gestion du risque
- Doit avoir autorité, indépendance et accès direct au conseil
- Peut approuver des dépassements de limites dans le cadre des bornes fixées par le conseil
- Sert souvent de relais entre le conseil et la direction

Section 5

Synthèse

- La gouvernance du risque est passée d'un principe vague à un ensemble de pratiques bien définies, sous l'impulsion de la crise 2007-2009
- SOX et Bâle III structurent aujourd'hui la gouvernance bancaire
- Le conseil, le comité des risques, le comité d'audit et le CRO forment l'architecture de la gouvernance du risque
- L'énoncé d'appétit au risque relie stratégie d'entreprise et gestion quotidienne du risque